



ARCHANGEL
CONTRACTING SERVICES

Contrato Maestro de Subcontratista (Integral)

Propósito: El contrato maestro todo en uno — términos básicos más los requisitos de campo, documentación, tecnología, marca y uniforme. Los términos de pago se establecen por separado.

Este Contrato Maestro de Subcontratista (el "Contrato") se celebra entre **Archangel Contracting Services** (la "Compañía") y el **Subcontratista** abajo firmante, con vigencia a partir de la fecha de firma indicada más adelante, y rige todo el trabajo que el Subcontratista realice para la Compañía.

1. Contratista Independiente. El Subcontratista es un contratista independiente, no un empleado, socio ni agente de la Compañía. El Subcontratista controla los medios, métodos, cuadrillas, herramientas y horarios de su trabajo; la Compañía especifica únicamente el alcance, el calendario y las normas de calidad. El Subcontratista es responsable de sus propios impuestos, empleados, prestaciones y nómina, y no tiene autoridad para obligar a la Compañía.

2. Alcance y Órdenes de Trabajo. La Compañía podrá ofrecer trabajo mediante Órdenes de Trabajo escritas que identifiquen la propiedad, la(s) unidad(es), el alcance, el precio y el calendario. Cada Orden de Trabajo aceptada se rige por este Contrato. No se garantiza al Subcontratista ningún volumen mínimo, y la Compañía podrá recurrir a otros proveedores.

3. Precios y Facturación. El Subcontratista factura conforme al precio acordado en la Orden de Trabajo y a la Guía de Facturación de la Compañía, separando la mano de obra de los materiales y sin cobrar a la Compañía el impuesto sobre ventas cuando el certificado de reventa de la Compañía esté en archivo. Las facturas no conformes podrán ser devueltas.

4. Pago. La Compañía paga las facturas aprobadas y completas conforme a los términos de pago acordados con el Subcontratista en el documento de Términos de Pago aplicable o en la Orden de Trabajo, sujeto a la finalización satisfactoria, la documentación y las renunciaciones de gravamen requeridas. La Compañía podrá retener o compensar por trabajo defectuoso, cargos en contra o documentos faltantes.

5. Norma de Trabajo; Garantía. El Subcontratista ejecuta el trabajo de manera correcta y conforme al oficio, de acuerdo con los códigos y especificaciones aplicables, y garantiza el trabajo y los materiales durante _____ meses (por ejemplo, 12), corrigiendo los defectos por su propia cuenta y de inmediato tras recibir aviso.

6. Documentación del Trabajo Terminado (Fotos de Antes y Después). Para cada trabajo, el Subcontratista debe tomar fotos "antes" con marca de tiempo previas al inicio y fotos "después" al finalizar, que muestren claramente la unidad/área y el alcance, y cargarlas a través de la plataforma tecnológica de la Compañía antes de facturar. **La documentación es una condición para el pago — sin fotos de antes/después y sin aprobación de finalización, no hay pago;** las facturas no conformes se retienen hasta que se proporcione. El Subcontratista registra la finalización y cualquier pendiente en la plataforma; la Compañía o su cliente podrán inspeccionar, y el Subcontratista corrige las deficiencias por su propia cuenta. Todas las fotos y registros de trabajo son propiedad de la Compañía, forman parte del expediente del cliente y no podrán publicarse ni reutilizarse.

7. Trabajo No Terminado, Abandonado y Defectuoso. Al Subcontratista se le paga únicamente por el trabajo efectivamente terminado y aceptado; los trabajos parciales o abandonados se pagan solo por la porción conforme terminada, si la hubiera, según la valoración razonable de la Compañía. Si el Subcontratista no termina, abandona o realiza un trabajo defectuoso, la Compañía podrá (previo aviso cuando sea posible) terminarlo o contratar a otro proveedor y **cargar en contra** al Subcontratista el costo excedente razonable, deduciéndolo de los montos adeudados. Los plazos incumplidos en trabajos de acondicionamiento/preparación sensibles al tiempo que causen pérdidas a la Compañía (por ejemplo, renta perdida o penalizaciones de clientes) podrán cargarse en contra en la medida en que sean causados por el Subcontratista.

8. Uso de la Plataforma Tecnológica de la Compañía. El Subcontratista debe utilizar la(s) plataforma(s)/aplicación(es) tecnológica(s) designada(s) por la Compañía para recibir Órdenes de Trabajo, registrar entradas y salidas, cargar fotos, actualizar el estado y presentar documentación y facturas. El Subcontratista mantiene confidenciales sus credenciales, garantiza que sus trabajadores usen la plataforma correctamente y es responsable de la actividad realizada bajo su cuenta; el acceso podrá revocarse al terminar la relación. Los datos de la plataforma pertenecen a la Compañía y constituyen Información Confidencial; el Subcontratista no los exportará, copiará ni usará fuera de los trabajos de la Compañía, y no falsificará registros de entrada, marcas de tiempo, fotos ni entradas de finalización. La documentación falsificada es causa de terminación inmediata y de pérdida del pago en disputa.

9. Representación de la Compañía; Sin Autopromoción. En cada propiedad, el Subcontratista se presenta y se conduce como parte del equipo de servicio de Archangel, y toda comunicación en el sitio se realiza en nombre de la Compañía. El Subcontratista no comercializará, anunciará ni distribuirá el nombre de su propia empresa, tarjetas, señalización, rótulos vehiculares, volantes o información de contacto en ninguna propiedad o cliente de la Compañía, y no solicitará al cliente, al personal de la propiedad ni a los residentes para su propio negocio ni el de terceros. De conformidad con el convenio de No Solicitación/No Elusión, el Subcontratista no utilizará una asignación para desarrollar su propia relación con ese cliente/propiedad y usa la información de contacto de residentes/clientes únicamente para el trabajo de la Compañía. La conducta que perjudique la imagen de la Compañía es causa de retiro.

10. Uniforme, Credencial y Presentación. Cuando la Compañía lo exija, el Subcontratista y sus trabajadores usarán el uniforme, camisa, chaleco o credencial de identificación visible designados por la Compañía en las propiedades de la Compañía, y los mantendrán limpios y en condiciones profesionales; la Compañía podrá proporcionar o exigir la compra de ropa con la marca. El Subcontratista no usará ni exhibirá su propia marca ni la de ningún competidor mientras realice negocios de la Compañía. Las credenciales, dispositivos de acceso y la ropa propiedad de la Compañía se devuelven al terminar la relación.

11. Seguro. Si el Subcontratista cuenta con seguro, mantiene la cobertura indicada en el Formulario F-1 y proporciona COIs vigentes que designen a la Compañía como asegurado adicional en la medida permitida por la ley; un proveedor sin cobertura completa la Renuncia por Falta de Seguro (Formulario F-2).

12. Cumplimiento y Licencias. El Subcontratista posee todas las licencias/permisos requeridos, cumple todas las leyes (incluidas OSHA y el I-9 respecto de sus propios trabajadores) y es el único responsable de los salarios y la seguridad de sus trabajadores.

13. Cuidado de la Propiedad y de los Residentes. El Subcontratista protege la propiedad y la privacidad de los residentes, asegura las unidades y las llaves, reporta los daños de inmediato y no ingresa a unidades ocupadas salvo autorización.

14. Se Preserva la Condición de Contratista Independiente. Las normas de documentación, plataforma, marca y uniforme antes descritas rigen la forma en que el Subcontratista representa a la Compañía y documenta los resultados — no los medios y métodos cotidianos del trabajo. El Subcontratista sigue siendo un contratista independiente que controla sus propias cuadrillas, contrataciones, herramientas, horarios y métodos. Nada en este Contrato convierte al Subcontratista ni a sus trabajadores en empleados de la Compañía.

15. Otros Acuerdos Incorporados. El Acuerdo Mutuo de Confidencialidad (C), los Convenios Restrictivos (D), Seguro/Indemnización (E), Exención, Renuncia y Asunción de Riesgo (M) y los Términos de Pago aplicables (Formulario B-1 para Net 30, o los términos de pago alternativos) quedan incorporados a este Contrato.

16. Vigencia y Terminación. Continúa hasta que cualquiera de las partes lo termine con _____ días de aviso por escrito, o de inmediato por la Compañía con causa justificada. La confidencialidad, la no solicitud, la indemnización, la garantía y el pago por el trabajo terminado permanecen vigentes.

17. Ley Aplicable y Jurisdicción. Se rige por la ley de Texas; la jurisdicción corresponde al Condado de _____, Texas. La parte vencedora podrá recuperar honorarios razonables de abogados. Un tribunal podrá reformar una restricción excesivamente amplia en la medida en que sea exigible.

Subcontratista

Firma: _____

Nombre en letra de molde: _____ Título: _____

Empresa: _____ Fecha: _____

Archangel Contracting Services

Firma: _____

Nombre en letra de molde: _____ Título: _____

Empresa: _____ Fecha: _____